

1500537-17.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Natasha Gabriella Azevedo Motta

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... com condenação definitiva por tráfico de drogas no bojo dos autos ns. 0001907-67.2016.8.26.0319, demonstrativa de personalidade voltada para a prática delitiva, motivo pelo qual majoro a pena-base em 1/6, o que perfaz 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Ante a birreincidência (autos ns. 0000832-07.2017.8.26.0594 e 0001786-39.2016.8.26.0319), torno a majorar a pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista - 1ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Ubirama - CEP 18683-471, Fone: (14)

3721-2063, Lençóis Paulista-SP - E-mail: lencois1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00 às 18h00

1500537-17.2022.8.26.0594 - lauda /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500537-17.2022.8.26.0594

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOÃO VICENTE ALVES DA SILVA

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta

Vistos.

JOÃO VICENTE ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA como incurso no art. 155, caput, do Código Penal porque, em 6 de maio de 2022, por volta das 08:45 horas, na Rua Quinze de Novembro, n. 490, centro, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 100,00 em espécie, pertencente a Taynara Cristina Amaral.

A denúncia foi recebida (fls. 75) e, citado (fls. 91), o réu apresentou defesa (fls. 80/89).

Decisão de fls. 96/97 ratificou o recebimento da denúncia, designou audiência de instrução e julgamento e determinou a vinda de informações do estabelecimento prisional.

O CDP de Bauru prestou esclarecimentos a fls. 128/129.

Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas a vítima e a testemunha arrolada pela Acusação, sendo o réu interrogado, reiterando a Defesa pedido de substituição da prisão preventiva por internação em clínica especializada (fls. 134/136).

Decisão de fls. 139/140 indeferiu o pedido defensivo e encerrou a instrução.

A fls. 145/154 sobreveio a notícia do indeferimento de liminar no bojo de habeas corpus impetrado em favor do acusado.

Manifesta-se a Acusação pela procedência da ação penal (fls. 158/162).

Pugna a Defesa pela prolação de decreto absolutório com fundamento na insignificância da conduta, vez que ínfimo o valor furtado e ausentes provas da periculosidade do agente. Caso assim não se entenda, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 163/167).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 12/13

A autoria é certa e recai, inequivocamente, na pessoa do réu.

Sempre que ouvida, Taynara relatou que na manhã dos fatos se encontrava no caixa eletrônico e, ao efetuar transação de saque, o acusado chegou pedindo dinheiro.

Diante da recusa da depoente, tão logo o dinheiro que sacou, R\$ 600,00, foi liberado, João Vicente se apoderou de uma cédula de R\$ 100,00 e empreendeu fuga. A depoente gritou e o furtador, então, foi detido por populares, sendo a Polícia acionada e o dinheiro recuperado.

Outrossim, em Juízo, realizado o reconhecimento nos termos do Comunicado CG n. 208/2022 ("havendo necessidade de se proceder ao reconhecimento pessoal do acusado, quando da comunicação da data e horário da Audiência ao estabelecimento prisional, será determinado que além do réu, sejam apresentadas duas outras pessoas que guardem com ele semelhança, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal"), sem titubear Taynara reconheceu o furtador como sendo o réu, o indivíduo número 3. Por sua vez, policial militar Gustavo Marques Salem, sempre que ouvido, relatou que após notícia de furto via COPOM, no local conversou com a vítima, que relatou que o dinheiro fora subtraído quando saiu do caixa eletrônico, sendo o agente detido por populares. O dinheiro foi localizado dentro do bolso do réu, que confessou o crime, dizendo ser usuário de drogas

Tanto na Delegacia de Polícia como sob o crivo do contraditório, João Vicente confessou o crime, aduzindo que puxou o dinheiro do caixa eletrônico e saiu correndo, sendo contido por populares. Ao tempo dos fatos residia com os pais e trabalhava lavando carros. É usuário de drogas, mas consegue se manter abstinência, e já foi internado para tratamento de dependência química 2 vezes.

Nestes termos, finda a instrução, considerando-se a firme e convincente palavra da vítima, que sempre que ouvida reconheceu o réu como o autor do crime, a palavra do policial militar dando conta de que o valor furtado foi localizado no bolso de João Vicente, sem prejuízo da confissão do agente, sempre que inquirido, são elementos que bastam para a procedência da ação penal.

Insta registrar que não obstante o alegado pela Defesa, não há que se falar em princípio da insignificância ante o valor de pequena monta, em especial razão do desvalor da ação delitiva, lesividade e relevância social negativa à comunidade local.

Ademais, "O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida" (STF, HC 127.888 AgR, 2ª Turma, j. 23.06.2015).

No mesmo sentido: -

"APELAÇÃO CRIMINAL. Furto. Materialidade e autoria incontroversas. Inimputabilidade do réu em razão de alegada dependência química não comprovada. Dolo verificado.

Princípio da bagatela. Descabimento. Pequeno valor da res furtiva que não descaracteriza o delito. Condenação mantida. Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas. Multirreincidência. Regime fechado. Não preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal a viabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por recurso desprovido" (TJSP, Apelação n. 1501429-24.2020.8.26.0196, j. 18/05/2021, Relator Desembargador Roberto Porto).

Do mesmo modo, descabida a substituição da pena por medida de internação compulsória.

Isto porque, em que pese o que restou decidido em demanda de natureza civil (fls. 83/88), nada há nos autos que justifique a imposição de tratamento para dependência química em substituição ao cumprimento de pena em razão do crime praticado, cabendo registrar que sequer formulou a Defesa pedido de instauração de incidente de dependência.

Passo à dosagem da pena.

Afora as condenações definitivas a serem consideradas na segunda fase, observo que João Vicente ostenta maus antecedentes, com condenação definitiva por tráfico de drogas no bojo dos autos ns. 0001907-67.2016.8.26.0319, demonstrativa de personalidade voltada para a prática delitiva, motivo pelo qual majoro a pena-base em 1/6, o que perfaz 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Ante a birreincidência (autos ns. 0000832-07.2017.8.26.0594 e 0001786-39.2016.8.26.0319), torno a majorar a pena novamente, aqui em 1/4, atingindo 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Diante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, atingindo, em definitivo, 01 anos, 02 meses e 17 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Destaco que diante da birreincidência e dos maus antecedentes, não há que se falar em compensação desta com a atenuante da confissão espontânea.

Neste sentido: "Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto" (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 569.254, j. 08.09.2020, Relator Ministro Nefi Cordeiro).

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal (1/30 do salário mínimo em vigor à data dos fatos) ante a inexistência de elementos nos autos autorizadores de sua fixação em percentual mais elevado.

Cuidando-se de réu portador de maus antecedentes e multirreincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Em se tratando de reincidente e ausentes os pressupostos elencados no § 3º, do art. 44, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a concessão de sursis (CP, art. 77, I).

Encontrando-se o réu encarcerado em razão de prisão em flagrante, convertida em preventiva, tratando-se de portador de maus antecedentes e multirreincidente, e subsistindo os motivos que ensejaram sua manutenção cautelar no cárcere, deverá aguardar preso o julgamento de eventual recurso.

Afinal, como bem consignado por Guilherme de Souza Nucci em "Código de Processo Penal Comentado", 6ª edição, Editora RT, pág. 930, "Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação".

Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR JOÃO VICENTE ALVES DA SILVA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade.

Na forma do que dispõe o art. 4º, § 9º, "a", da Lei Paulista n. 11.608/2003, condeno o réu ao pagamento das custas.

Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Oportunamente, regularizados, arquivem-se os autos.

Publique-se e intime-se.

Lençóis Paulista, 01 de agosto de 2022.

Natasha Gabriella Azevedo Motta
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA